

1500961-25.2019.8.26.0510
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Falsidade ideológica
Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Comarca: Rio Claro
Foro: Foro de Rio Claro
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/01/2022
... seguramente.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)
"Apelação. Furto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Rio Claro
Foro de Rio Claro
2ª Vara Criminal
Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500961-25.2019.8.26.0510 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500961-25.2019.8.26.0510
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsidade ideológica
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2039414/2019 - DEL.POL.IPEÚNA, 3569824 - DEL.POL.IPEÚNA, 1/19/604 - DEL.POL.IPEÚNA, 2039414 - DEL.POL.IPEÚNA, 1/19/604 - DEL.POL.IPEÚNA, 2039414 - DEL.POL.IPEÚNA, 1/19/604 - DEL.POL.IPEÚNA, 2039414 - DEL.POL.IPEÚNA, 1/19/604 - DEL.POL.IPEÚNA, 2039414 - DEL.POL.IPEÚNA, 1/19/604 - DEL.POL.IPEÚNA, 2039414 - DEL.POL.IPEÚNA, 1/19/604 - DEL.POL.IPEÚNA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUIZ CARLOS BELLUZZO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

LUIZ CARLOS BELLUZZO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 299, "caput", c.c. artigo 69, por três vezes, ambos do Código Penal, porque no ano de 2018, por volta de 04 de abril de 2018, na cidade de Ipeúna e Comarca de Rio Claro, teria inserido, por três vezes, declarações falsas em documentos públicos, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em prejuízo de Isaque Ramos da Silva.

Boletim de ocorrência (fls. 02/03) e laudo pericial (fls. 75/77).

A denúncia foi recebida (fls. 119/120). O réu foi citado (fls. 145) e apresentou resposta escrita (fls. 146/150).

Superada a instrução criminal e a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 207/211).

A Defesa requereu a absolvição do réu diante da fragilidade do quadro probatório (fls. 214/219).

É o relatório.
Fundamento e D E C I D O.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo Boletim de ocorrência (fls. 02/03) e laudo pericial (fls. 75/77).

Perante a autoridade policial, o réu declarou que vendia carros usados, parcelados, em sua casa. Em data que não se recorda, Isaque o procurou querendo comprar um veículo, um Logus ano 1995. Fecharam o negócio num valor em que não se recorda, sendo que ele deu um entrada e parcelou o restante em 36 vezes. Não se lembra a placa desse carro. Acredita que ele pagava cerca de R\$300,00 por mês. Não se lembra a data. Isaque, durante um tempo, ficou devendo, não se lembrando do valor, mas então fizeram um acordo para o pagamento da dívida. Ele ficou de segurar alguns pontos da CNH dele caso precisasse. Chegariam multas em carros que estavam seu nome ou em nome de terceiros e então passaria tais multas na CNH dele. Os pontos eram passados, nas nunca falsificou qualquer assinatura. Todas as multas transferidas foram assinadas por ele. Isaque mentiu quando fez tal acusação porque ele precisava da CNH para trabalhar. Em data que não se recorda, Isaque até propôs que pagasse um advogado para ele, no valor de R\$1.400,00 a fim de que houvesse a retirada dos pontos da habilitação dele (fls. 44).

Em juízo, o réu declarou que as multas foram entregues para a vítima assinar sim. Ele sabia que teria que segurar a pontuação de terceiros. Entregou a multa para a vítima assinar e ela lhe devolveu assinada. A vítima estourou os pontos da CNH dele e depois o procurou. Negou que iria tirar as multas da vítima. Se ofereceu para ajudar na reciclagem. A vítima assumiu ser o condutor dos três veículos em troca de dívidas atrasadas e pelas multas que tomou em cima do Logus. As dívidas atrasadas eram as parcelas do Logus. As dívidas eram de parcelas atrasadas, na época, acredita que eram de trezentos reais por mês. O acordo com a vítima é que ela seguraria outras pontuações em virtude das que ela tomou com esse mesmo veículo. O veículo Logus estava no nome de uma terceira pessoa. As multas foram para o nome dessa terceira pessoa. Depois, a vítima tomou mais multas em outros veículos e veio a estourar os pontos da CNH dele. Levou a última multa no cartório de Ipeúna para reconhecer a assinatura da vítima. Negou ter assinado no lugar de Isaque. Sua

esposa só cedia o nome como proprietária dos veículos. Entregou as multas, deixou-as na residência do réu e depois ele as trouxe de volta (mídia).

A vítima Isaque Ramos da Silva declarou que tinha comprado um carro, um Logus do réu, demorou uns três anos para pagar. No primeiro ano houve um problema e teve que resolver. O carro estava em nome de um terceiro, não no do réu. Foi no Poupatempo com o réu, o qual lhe pediu a sua CNH. Entregou o documento por pensar que era para resolver o problema do carro. Achou estranho. Acredita que o réu tirou um xerox do documento. Depois de um ano chegaram as multas. Quando começou a tirar carta de moto, foi informado de que sua carta havia estourado a pontuação. Ao pesquisar, descobriu que havia três carros diferentes em seu nome. Nega que tenha andado com esses carros. Vinculado aos carros estava o nome do réu. Dois dos carros eram pessoais do réu e o outro era um que ele vendia. Foi atrás do réu e tentou conversar sobre o que havia ocorrido. Ficou um ano sem poder dirigir. Ao procurar o réu, este tentou negar os fatos. O réu chegou a reconhecer a firma das assinaturas. Nega que as assinaturas eram suas, afirmando que elas foram falsificadas. As assinaturas foram reconhecidas no cartório de Ipeúna. O problema do carro adquirido era que havia um IPVA vencido. Foi parado pela polícia e o carro foi guinchado por isso. Foi pagando por mês a dívida do carro. Apenas atrasou a terceira ou quarta parcela, porém a quitou logo depois. Nega que tenha autorizado o réu a lhe transferir as multas. Teve prejuízo por ter ficado um ano sem dirigir e não conseguiu até hoje tirar a carta de moto. Trabalha com a venda de cosméticos. Na época trabalhava de vigilante em outra cidade, tinha que se locomover, ia com um colega ao qual pagava ou ia de ônibus. O réu negou os fatos. Os carros eram usados pelo réu e pela mãe dele. Um deles era uma Corolla. Nunca andou de Corolla. Um Gol e um outro carro que não se recorda. Não se lembra de tomar multa com o Logus. Quando foi fazer o licenciamento apareceu uma multa. O Logus foi apreendido porque o licenciamento estava atrasado, e porque foi estacionado em local proibido. As multas passadas pelo réu acabaram somando com as multas que já tinha, acha que tinha uns 13 pontos. O Logus estava em nome de terceiro, o réu negocia veículos nessas condições. Nunca entrou dentro dos carros das multas passadas pelo réu (mídia).

A testemunha de defesa Arlindo Moreira declarou que conhece o réu. O réu trabalhou na mesma empresa em que trabalhou e já o ajudou. Já comprou uns três carros do réu e nunca teve problema com ele. O réu trabalha com a venda de carros como autônomo. Não sabe dos fatos da denúncia. Já teve problemas com multas, mas assumiu as multas dos carros que adquiriu do réu. O réu dizia que o declarante é quem deveria assumir as multas quando pegasse o veículo. Não sabe de o réu transferir multas para pessoa inocente. Pagou multas próprias do veículo em nome de terceiro, mas que estava na sua posse. Conhece a mãe do réu, não lembra do nome dela. Maria Santíssima Ferreira Beluzo é esposa do réu (mídia).

A testemunha de defesa Deraldo De Santana Vieira Filho declarou que é cliente do réu há 10 anos, compra carro com ele e nunca teve problema com os negócios envolvendo o réu. Não conhece nada que desabone o réu. O réu é correto nos negócios que faz. Conhece a vítima mas não presenciou negócios entre ela e o réu, nada sabe dos fatos (mídia).

Pois bem, da análise em conjunto dos documentos amealhados ao processo com as provas orais colhidas, remanesceram dúvidas a respeito da autoria delitiva, senão vejamos.

O laudo pericial de fls. 75/77 constatou que as assinaturas firmadas nos documentos de transferência de multas não partiram do punho da vítima, de modo que foi reconhecido que elas eram falsas.

Apesar disso, não restou demonstrado nos autos, com a segurança necessária, que foi o réu quem falsificou os referidos documentos que constam em nome e com a

assinatura da vítima.

Nesse ponto, cumpre salientar que a perícia grafotécnica realizada em relação à caligrafia do réu, conforme fls. 196/198, não foi conclusiva no sentido de que foi ele quem efetivamente assinou os documentos em questão.

Assim, reputo que do ponto de vista criminal remanesceram dúvidas a respeito da prática do crime imputado na denúncia pelo réu.

Em sede de direito penal, indícios e probabilidade de ser o réu culpado não bastam para ensejar um decreto condenatório, exigindo-se provas absolutamente seguras e robustas da autoria e materialidade delitiva, em estrita obediência ao princípio do "in dubio pro reo".

Na hipótese dos autos, os fatos acima narrados tornaram inseguras as provas necessárias para a incriminação do réu, de modo que a autoria do delito não foi comprovada seguramente.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)
"Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'. Recurso provido." (TJSP, apelação nº 00000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016)
Diante da dúvida gerada pela análise do quadro probatório, outro não pode ser o deslinde da presente ação que não seja a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra LUIZ CARLOS BELLUZZO para ABSOLVÊ-LO da acusação de ter praticado o crime previsto no artigo 299, "caput", c.c. artigo 69, por três vezes, ambos do Código Penal, o que o faço com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

P.I.

Rio Claro, 17 de janeiro de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA